

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 875/2533

นายวินัย เชี่ยวพิมลพร

โจทก์

จำสืบเอกอัครนิย ศรีอุทัย กับพวก

จำเลย

จำสืบเอกอัครนิย ศรีอุทัย โจทก์ที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ที่ 2 ฎีกา ฎีกาโจทก์มีทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันควรแก่ศาลฎีกาจะได้พิจารณาให้เป็นคุณแก่โจทก์ที่ 2โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 1 แกลงคัดค้าน (อันดับ 144)

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาพิพาทภาษารวมกับอีกคดีหนึ่ง โดยเรียกบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดว่า โจทก์ที่ 1 เรียกจำสืบเอกอัครนิยศรีอุทัยว่า โจทก์ที่ 2 เรียกนายวินัย เชี่ยวพิมลพรว่าจำเลยที่ 1 เรียกบริษัทร.ส.พ.ประกันภัยจำกัด ว่า จำเลยที่ 2 ระหว่างพิจารณาโจทก์ที่ 1 ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 1 โดยโจทก์ที่ 2 รับผิด 365,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และโจทก์ที่ 1 ร่วมรับผิด 250,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ยกฟ้องของโจทก์ที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ฎีกา (อันดับ 134/1)

โจทก์ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 133,132)

โจทก์ที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 113,117)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าโจทก์ที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าโจทก์ที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เจียร ยุงทอง-สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ